

1500467-65.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/04/2022

... no âmbito deste E. Tribunal de Justiça:

Roubo majorado. Concurso de agentes. Preliminar de nulidade rejeitada. Alegação de nulidade em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP no ato de reconhecimento. Formalidade recomendável, contudo, sem observação mandatória.

Reconhecimento pela vítima que se mostrou hígida e segura, até porque confirmada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500467-65.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500467-65.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2063200/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23439236 - CPJ SANTO ANDRE, 490/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 490/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2063200 - CPJ SANTO ANDRE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK MACHADO DE SOUZA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO GONÇALVES MAURO TERRA

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou ERICK MACHADO DE SOUZA, BRUNO JOSE DA SILVA, KLEBER DA SILVA SANTOS e ÉGON FELIPE FERREIRA VILELA, imputando-lhes a prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, por duas vezes. Segundo narrou o MP, que no dia 07 de março de 2022, por volta das 20:00 horas, na Rua Walt Disney, altura do nº 10, Vila Guarani, nesta cidade, BRUNO JOSÉ DA SILVA, qualificado às fls. 23-25, EGON FELIPE FERREIRA VILELA, qualificado às fls. 11-13,17, ERICK MACHADO DE SOUZA, qualificado às fls. 10,12,15 e KLEBER DA SILVA SANTOS, qualificado às fls. 20-22,23, de 19 anos de idade, agindo com prévio acordo e unidade de propósitos, tentaram subtrair, para eles, mediante violência e grave ameaça caracterizada pelo emprego de simulacro de

arma de fogo, bens e valores das vítimas Renata José e Núbia de Oliveira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles.

A denúncia foi recebida em 15/03/2022(Denúncia). Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas da acusação, seguindo-se o interrogatório dos réus.

As alegações finais foram apresentadas.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. Alega a Defesa que as normas de reconhecimento de pessoa foram desrespeitadas na fase policial, e que isto fulminaria toda a pretensão acusatória, maculando inclusive o processo penal. Sem razão, contudo. Primeiro porque as regras de reconhecimento previstas pelo art. 226 do CPP são de observância recomendável, mas não impositiva, e se condicionam às possibilidades fáticas e materiais presentes no momento do reconhecimento. Nesse sentido, representando entendimento já consolidado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça:

Roubo majorado. Concurso de agentes. Preliminar de nulidade rejeitada. Alegação de nulidade em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 226 do CPP no ato de reconhecimento. Formalidade recomendável, contudo, sem observação mandatária. Reconhecimento pela vítima que se mostrou hígida e segura, até porque confirmada pessoalmente em Juízo. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida do réu, que foi reconhecido na delegacia. Condenação acertada. Pena correta. Regime inicial semiaberto excepcionalmente possível. Recursos improvidos, rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela defesa. (TJSP; Apelação Criminal 0002182-67.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 05/02/2019 - grifei)

E segundo, porque eventual vício da fase investigativa não contamina a fase judicial (processo penal em si), dada a natureza administrativa e procedimental do inquérito policial.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5), termo de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria dos acusados em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal. Com efeito, ao ser ouvida em juízo a vítima, Renata José, contou que tem o hábito de passear com a cachorra todo dia nesse horário; nesse dia foi com a sua filha. Entraram na praça e passou um corsa verde, todo filmado; eles ficaram olhando. Como eram duas mulheres, geralmente olham, e não estranhou de início. Deram a volta por fora da praça, e quando estavam subindo na praça um deles veio com a arma engatilhada, segurou no braço da sua filha; eram três que subiram, um com a arma. Colocou a arma na cabeça da filha. Pediram celular e aliança, mas não tinham nada. Esse que estava com a arma deu coronhada na cabeça da sua filha, irritado porque elas não tinham nada. Então fugiram. Depois eles passaram de novo com o carro. Entraram na casa de uma amiga, e ficaram esperando. Ao voltarem para casa eles passaram de carro mais uma vez. Aí ligaram para a polícia. O policial depois ligou dizendo que tinham pegado quatro pessoas com as características, no carro que ela havia informado. Um policial foi até sua casa com as fotos, para ela reconhecer, e ela reconheceu. Foi na Delegacia, e lá reconheceu também. Eles ficaram numa sala tipo dessas do cinema, e aí fez o reconhecimento; só os quatro foram apresentados.

Reconheceu os quatro. Também mostraram a arma na Delegacia, mas não sabe se era exatamente aquela. Achou que não era, porque a arma apresentada era de plástico, não parecia compatível com a pancada que sua filha levou; mas visualmente parecia. O mais alto estava com a arma, foi quem deu a coronhada. Era uma subida, dois ficaram um pouco abaixo, e dois subiram (um deles com a arma). Na Delegacia não teve dúvida alguma no reconhecimento. Entre a visualização das fotos e a ida até a Delegacia foram 5 ou 10 minutos. Na Delegacia eles não estavam com a mesma roupa, estavam com outra, porque estava calor. Devem ter se trocado no caminho, foi o que pensou. Mas eram as mesmas pessoas. O que deu a coronhada e o outro que veio eram muito reconhecíveis; não dá para esquecer esses dois, porque chegaram perto. Não lembra quantas fotos foram apresentadas na hora. Os quatro reconhecidos na Delegacia eram os quatro das fotos apresentadas pelo policial. De onde estava era possível ver os quatro, os dois que abordaram, e os dois que ficaram mais para trás. Quando o policial mostrou a foto, falou se tiver certeza que são eles, e tiver interesse de ir na Delegacia, fica a seu critério. Não foi obrigada a reconhecê-los. Depois da abordagem, viu os quatro entrando novamente no Corsa. Depois, viu que os mesmos estavam dentro do carro, em todas as vezes que passaram. Antes de participar do reconhecimento em juízo descreveu os roubadores da seguinte maneira: na hora passaram muito susto, mas viram um mais alto, acha que o Erick; mas não lembra características. Mas se vê-los, lembra. Viu os quatro. Ao participar do reconhecimento em juízo, apontou inicialmente as pessoas de nºs 1, 5 e 7 como sendo os roubadores. Depois, vendo novamente as imagens, disse o seguinte: nº 1 (ficou na dúvida); nº 5 (tem dúvida); e nº 7 (com certeza). O nº 8 parece que sim também, mas tem um pouco de dúvida. O nº 2 não é. O nº 4 não é. O nº 3 também não. O nº 6 não reconhece. Os réus estavam assim identificados: Erick nº 03, Bruno nº 07, Egon nº 05 e Kleber nº 01.

Nubia de Oliveira, também vítima, contou que sua mãe costuma sair com a cachorra para passear, e nesse dia foi com ela. Estavam arrumadas, porque tinham saído. A praça parece uma ilha, redonda, na parte de baixo tem uns murinhos e um barranco. Deram a volta por baixo, e iniciando a volta passou o corsa verde, bem devagarinho, observando. Continuaram andando. E quando deram volta eles vieram correndo pelo barranco, um segurou seu braço e apontou a arma na sua cabeça. Aí anunciou o assalto, pediu celular; ele revistou, revistou sua mãe. Um outro chegou em seguida, perguntou se não tinham nada. Pediu para mostrar o dedo, para ver aliança. Então ele ficou com raiva e deu coronhada com tudo na sua cabeça. Aí eles desceram correndo, e entraram de volta no carro. Quando deram outra volta, eles estavam passando de novo pela rua de baixo. Aí decidiram esperar para não encontrar com eles. Uma amiga da sua mãe mora numa rua de baixo, e aí passaram lá, e esperaram uns minutos. Quando saíram, de novo eles apareceram, como se estivessem as seguindo, olhando pelo retrovisor. Nessas passadas de carro, eram os mesmos 4 dentro do veículo. Chegaram em casa e ligaram no 190, informando as características do carro (corsa verde com o capô descascado). Um policial ligou para a sua mãe dizendo que tinham pegado, e se podiam reconhecer. Dois policiais foram à sua casa com fotos no celular, e reconheceram. Na Delegacia o reconhecimento foi numa salinha, apresentaram 4 pessoas, e reconheceu os 4. Reconheceu-os pela fisionomia. Nas fotos eles estavam algemados, no chão, sem camisa. Na Delegacia estavam vestidos, mas com roupa diferente. Achou estranho, na Delegacia um deles estava de jaqueta preta de gola, e estava calor no dia, e no momento do assalto não estava. Os outros também estavam com roupa diferente. Foi na Delegacia uns 10 minutos depois do assalto. Viu bem a fisionomia deles na hora do assalto. Eles não esconderam o rosto nenhum momento. Os dois que estavam mais longe, estavam mais para trás, mas não ficaram tão longe, dava para ver o rosto deles. Na Delegacia mostraram a arma, pensou que não fosse, porque pelo impacto da pancada parecia arma de verdade, e não de brinquedo. Os policiais mostraram as fotos no celular deles mesmos. Não tem essas fotos, só visualizou na hora. Foram 4 fotos. Viu que os rapazes do assalto eram os mesmos que haviam passado antes com o corsa porque depois eles passaram novamente com o carro. Não lembra se o carro era 4 portas; lembra que era um corsa wind verde, com o capô descascado. O carro tinha película, mas não era das mais escuras; era possível ver quem ocupava o banco traseiro, mesmo

com o vidro fechado. O vidro da frente estava entreaberto. Dois abordaram, e os outros dois ficaram mais abaixo. Não conhece os policiais que foram até sua casa. Quando eles apresentaram as fotos, perguntaram se elas reconheciam; sua mãe disse que tinha medo, e o policial falou para reconhecer se tivesse certeza. Disseram para reconhecer apenas se quisessem. Antes de participar do reconhecimento em juízo descreveu os roubadores da seguinte maneira: um mais novo, o segundo bem alto (estes foram os que abordaram, o mais novo foi o que estava com a arma e deu a coronhada), o terceiro de cor, moreno, não muito moreno, e o quarto loiro. Ao participar do reconhecimento em juízo, apontou as seguintes pessoas como roubadores: nº 1 (lembra bastante um deles, mas não tem certeza; vendo-o de novo, conheceu com 100% de certeza; foi ele quem abordou e deu a coronhada; nº 5 (tem certeza, nota 8 de certeza, de 1 a 10 – é um dos que ficou mais atrás), nº 7 (100% de certeza – é o outro que a abordou) Descartou os nºs 2, 3, 4, 6, 8. Os réus estavam assim identificados: Erick nº 03, Bruno nº 07, Egon nº 05 e Kleber nº 01. A testemunha Marcelo Aparecido Domingos da Silva, policial militar, disse se recordar da ocorrência, afirmando que o Copom informou que ao menos 3 indivíduos estavam tentando praticar roubo na rua Walt Disney, dentro de um corsa verde. Intensificaram o patrulhamento e avistaram os 4 no veículo. Abordaram, não havia ilícito. Na revista veicular localizaram dois simulacros de arma de fogo. De pronto um deles falou que havia tentado um roubo, e os demais falaram que não haviam praticado nada. Todos foram conduzidos. Por lá a vítima fez o reconhecimento, e afirmou que um deles a agrediu, chegando a engatilhar a arma na cabeça da vítima. Somente teve contato com as vítimas no DP. Eles estavam empurrando o corsa, três empurrando e um na condução (o de óculos, na audiência). O que confessou é o da direita do vídeo (na sala de audiência). As vítimas reconheceram todos, sem dúvidas. A abordagem foi logo depois da ocorrência ter sido irradiada, a uns 800 metros da rua Walt Disney. Sobre as pessoas na audiência: o da direita foi o que confessou, é aparentemente o mais novo. O depoente era o encarregado da viatura, estava no passageiro, na frente. Não foi o depoente que foi na casa das vítimas. Não saiu do local da prisão. Quando empurravam o veículo eles já estavam sem camisa, por conta do esforço. Há norma vigente na PM impedindo que as pessoas presas sejam fotografadas. Não se lembra se todos estavam sem camisa; ao menos dois estavam, porque empurravam o veículo há um certo tempo, acredita. Quando foram conduzidos, todos estavam com a camiseta pelo menos. Um simulacro estava no porta luvas, e o outro abaixo do banco do motorista.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Leonardo dos Santos Correia, também policial militar: caiu ocorrência de uma senhora que tinha sofrido tentativa de roubo naquela rua, três indivíduos num corsa verde. A equipe patrulhou com vista, e encontrou 3 indivíduos empurrando um corsa verde, e um dentro do veículo. Na abordagem localizaram dois simulacros dentro do carro. Todo eles assumiram a tentativa de roubo. Não se recorda as vestimentas; um deles estava sem camiseta, um dos que empurrava. Não teve contato com a vítima. A vítima foi localizada pelo DP. Não sabe se reconheceu. Pelo que se recorda, todos confessaram que haviam tentado roubar uma mulher passeando com um cachorro. Não sabe o que eles disseram na Delegacia. A princípio fizeram abordagem de averiguação, porque na posse deles nada foi encontrado; depois que encontraram o simulacro, deram ordem de prisão. Não se recorda se foram avisados do direito ao silêncio. Não tirou foto deles. Não se recorda se algum colega tirou. Há norma da PM impedindo a tomada de foto de suspeito. Levaram 5 a 8 minutos para localiza-los depois que a ocorrência foi irradiada.

Em seu interrogatório o acusado Erick preferiu o silêncio, mas às perguntas da defesa afirmou que não participou do roubo, e não conhece as pessoas que estão com ele. Viu os três empurrando o carro e parou para ajudar. Manobrou para ajudar os meninos.

Bruno José, interrogado, preferiu o silêncio, mas às perguntas da defesa afirmou que não participou desse roubo, se declara inocente. Trabalha na 25 de março e uma cliente pediu para entregar um jumbo de cabelo. Passou pela rua e viu o carro abandonado com as portas abertas. Viu que não tinha ninguém, entrou e tentou ligar o carro, que tinha a chave no contato. Não ligou. Tinha acabado a gasolina. Aí

encontrou os meninos que tentaram ajudar. Não os conhece. Estava com o Kleber (o Kleber que está na audiência), que trabalha com ele na 25 de março, e fez o mesmo trajeto. Não conhecia as pessoas empurrando o carro. São esses dois que estão na audiência. Sobre o reconhecimento pelas vítimas: uma viatura chegou e deitou todos no chão, tirou fotos, pediu para tirar a blusa. Não viu arma dentro do carro.

O acusado Égon também preferiu o silêncio, e às perguntas da defesa respondeu que não participou do roubo. Estava passando, os meninos pediram para ajudar; pensou que o carro era deles, e começou a empurrar. O Erick também ajudou. Em seguida a viatura os enquadrou. Nunca teve passagem pela polícia.

E o réu Kleber, em seu interrogatório, também preferiu o silêncio, e às perguntas da defesa se declarou inocente, não participou desse roubo. Foi fazer entrega junto com o Bruno, e na volta viram o carro abandonado no meio da rua, com a chave no contato; decidiram dar uma volta no carro. Entraram e perceberam que estava sem gasolina. Havia posto a menos de 100 metros, e começaram a empurrar. Aí veio o Egon, pediram ajuda para ele; mais à frente encontraram o Erick, que também ajudou. Aí a viatura veio e enquadrou, falou para deitarem no chão.

Como se vê, a prova colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que os réus efetivamente praticaram o delito descrito na inicial, tentado roubar as duas vítimas.

Com efeito, as duas vítimas contaram em juízo a dinâmica do roubo: passeavam com o cachorro quando foram abordadas por duas pessoas, uma delas portando arma; outros dois indivíduos ficaram à certa distância. Como não tinham nada, um dos assaltantes, o mais irritado, deu uma coronhada em Núbia, e então os 4 saíram do local e ingressaram num corsa verde (o mesmo carro que já tinha passado devagar pelas vítimas anteriormente). Depois as vítimas ainda viram o mesmo veículo mais algumas vezes, com os mesmos quatro indivíduos no interior, até que chegaram em casa e acionaram a polícia. Pouco tempo depois foram comunicadas pela polícia a respeito da prisão dos suspeitos, que foram reconhecidos primeiro em fotografias no celular, e depois na Delegacia. As vítimas não tiveram nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento naquele dia.

Os policiais ouvidos em juízo contaram em uníssono a forma como os acusados foram presos, localizados junto ao corsa verde (mesmo veículo noticiado via rádio), três deles empurrando o carro, e o quarto na condução. Os policiais ainda contaram que ao menos um deles confessou a tentativa de roubo.

Merece destaque a informação dos dois policiais no sentido de que os réus foram localizados empurrando e conduzindo o corsa verde poucos minutos depois da comunicação da ocorrência via rádio, e nas imediações do local da tentativa de roubo. Tal informação foi confirmada pelas vítimas, que contaram que ficaram sabendo da prisão dos suspeitos pouco tempo após terem ligado no 190.

Dentro do carro em que os réus estavam foram localizados os dois simulacros, um deles reconhecido pelas vítimas na polícia.

E há ainda o reconhecimento dos réus. Com efeito, todos os quatro foram reconhecidos no Distrito Policial, e as vítimas, em juízo, confirmaram que no dia dos fatos reconheceram todos com certeza.

Em juízo a vítima Renata reconheceu Bruno José com certeza, e ainda apontou Kleber e Égon, embora com alguma dúvida. Não reconheceu Erick. A vítima Núbia também reconheceu Bruno José com absoluta certeza, apontando ainda Kleber (também com 100% de certeza) e Égon (com 80% de certeza), só não reconhecendo Erick. Ou seja, Bruno José foi reconhecido com certeza pelas duas vítimas, ao passo que Kleber e Egon também foram reconhecidos com segurança. Apenas Erick não foi reconhecido em juízo, mas foi reconhecido pelas duas vítimas no dia dos fatos (e este reconhecimento foi confirmado por elas em juízo).

E no mais, a tese defensiva ficou isolada nos autos. A versão trazida pelos réus é absolutamente fantasiosa, e não guarda nenhuma conexão com a realidade. Bruno José e Kleber disseram que vieram fazer uma entrega em Santo André e no caminho encontraram o corsa verde com as portas abertas e a chave no contato, e então decidiram dar uma volta no carro. A versão é pueril e inverossímil. Primeiro porque não é nada usual que um veículo seja abandonado de portas abertas e chave no contato em plena via pública. Segundo, porque também não é comum que alguém

simplesmente decida dar uma volta num carro desconhecido. As versões de Égon e Erick, de que só pararam para ajudar a empurrar o carro, também não convencem. Erick afirmou que era ele que estava manobrando o carro, inclusive, conduta que é incompatível com a de quem apenas oferece ajuda para um desconhecido (o normal é que o dono do carro fique ao volante). E todos foram reconhecidos pelas vítimas. Assim, além dos reconhecimentos positivos, os réus também não conseguiram explicar o que faziam no carro usado para o crime, instantes depois do crime, e nas imediações do local do crime.

A denúncia só não será acolhida no tocante à majorante do emprego de arma de fogo, que foi incluída na peça acusatória certamente por um lapso, já que a própria inicial descreveu que os agentes usaram simulacros na prática criminosa, e não armas de verdade.

No mais, os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que os réus praticaram os delitos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados. Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal.

I- Do acusado ERICK MACHADO DE SOUZA

Na primeira fase, anoto que o acusado é portador de maus antecedentes, que consistem em condenações anteriores transitadas em julgado (diferentes daquelas que ensejarão reincidência, não havendo bis in idem). Além disso, a culpabilidade do agente foi exacerbada no caso dos autos, pois houve emprego de violência contra a vítima Núbia, que foi agredida por um dos assaltantes com uma coronhada na cabeça. Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, e 12 dias-multa para cada delito de roubo. Em segunda fase anoto a reincidência. Majoro a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa para cada um dos crimes.

Na terceira fase da dosimetria incide a majorante do concurso de pessoas. Aumento a pena de um terço, fixando-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa. Presente ainda o redutor da tentativa. Considerando o iter criminis percorrido (os agentes abordaram as vítimas com violência e grave ameaça, e só não consumaram a subtração porque elas não tinham nada de valor consigo, fugindo em seguida), o caso é de reduzir a pena no mínimo legal de um terço. Fixo a pena de cada delito de roubo em 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Os dois crimes de roubo foram praticados em concurso formal. Assim, aplico a pena de um deles, aumentada de um sexto. Fica o réu condenado, por ambos os crimes, à pena de 6 anos e 17 dias de reclusão, e 14 dias multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, considerando a reincidência e a gravidade concreta dos delitos, e também que o acusado não reúne condições para regime mais benéfico.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa. Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões.

II- Do acusado KLEBER DA SILVA SANTOS

Na primeira fase, a culpabilidade do agente foi exacerbada no caso dos autos, pois houve emprego de violência contra a vítima Núbia, que foi agredida por um dos assaltantes com uma coronhada na cabeça. Fixo a pena base em de 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa para cada um dos roubos.

Em segunda fase anoto a atenuante da menoridade relativa, e devolvo a pena de cada delito ao mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria incide a majorante do concurso de pessoas. Aumento a pena de cada delito em um terço, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias multa. Presente ainda o redutor da tentativa. Considerando o iter criminis percorrido (os agentes abordaram as vítimas com violência e grave ameaça, e só não consumaram a subtração porque elas não tinham nada de valor consigo, fugindo em seguida), o caso é de reduzir a pena no mínimo legal de um terço. Fixo a pena de cada delito de roubo em 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 08 dias-multa.

Os dois crimes de roubo foram praticados em concurso formal. Assim, aplico a pena de um deles, aumentada de um sexto. Fica o réu condenado, por ambos os crimes, à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e 09 dias multa. Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo). Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, diante da gravidade concreta dos delitos, praticados em concurso de quatro agentes, e com emprego de violência contra a vítima. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa. Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões.

III- Do acusado ÉGON FELIPE FERREIRA VILELA

Na primeira fase, a culpabilidade do agente foi exacerbada no caso dos autos, pois houve emprego de violência contra a vítima Núbia, que foi agredida por um dos assaltantes com uma coronhada na cabeça. Fixo a pena base de cada crime em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa

Em segunda fase não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria incide a majorante do concurso de pessoas. Aumento a pena de um terço, fixando-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias multa. Presente ainda o redutor da tentativa. Considerando o iter criminis percorrido (os agentes abordaram as vítimas com violência e grave ameaça, e só não consumaram a subtração porque elas não tinham nada de valor consigo, fugindo em seguida), o caso é de reduzir a pena no mínimo legal de um terço. Fixo a pena de cada delito de roubo em 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e 09 dias-multa.

Os dois crimes de roubo foram praticados em concurso formal. Assim, aplico a pena de um deles, aumentada de um sexto. Fica o réu condenado, por ambos os crimes, à pena de 4 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão, e 10 dias multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, diante da gravidade concreta dos delitos, praticado em concurso de quatro agentes, e com emprego de violência contra a vítima.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa. Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões.

IV- Do acusado BRUNO JOSÉ DA SILVA

Na primeira fase, anoto que o acusado é portador de maus antecedentes, que consistem em condenação anterior transitada em julgado (diferente daquela que ensejará reincidência, não havendo bis in idem). Além disso, a culpabilidade do agente foi exacerbada no caso dos autos, pois houve emprego de violência contra a vítima Núbia, que foi agredida por um dos assaltantes com uma coronhada na cabeça. Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, e 12 dias-multa para cada delito de roubo. Em segunda fase anoto a reincidência. Majoro a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão e 14 dias-multa para cada um dos crimes.

Na terceira fase da dosimetria incide a majorante do concurso de pessoas. Aumento a pena de um terço, fixando-a em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias-multa. Presente ainda o redutor da tentativa. Considerando o iter criminis percorrido (os agentes abordaram as vítimas com violência e grave ameaça, e só não consumaram a subtração porque elas não tinham nada de valor consigo, fugindo em seguida), o caso é de reduzir a pena no mínimo legal de um terço. Fixo a pena de cada delito de roubo em 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Os dois crimes de roubo foram praticados em concurso formal. Assim, aplico a pena de um deles, aumentada de um sexto. Fica o réu condenado, por ambos os crimes, à pena de 6 anos e 17 dias de reclusão, e 14 dias multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, considerando a reincidência e a gravidade concreta dos delitos, e também que o acusado não reúne condições para regime mais benéfico.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa. Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, pelas mesmas razões.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR os denunciados pela prática do delito do art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, às seguintes penas:

I- ERICK MACHADO DE SOUZA à pena de 6 anos e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa;

II- KLEBER DA SILVA SANTOS à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 09 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa;

III- ÉGON FELIPE FERREIRA VILELA à pena de 4 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa; e

IV- BRUNO JOSE DA SILVA à pena de 6 anos e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro aos corréus o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que os levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se o necessário para execução da sentença, e depois remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações de praxe.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 14 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA